

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๑๖/๒๕๕๐

คดีหมายเลขแดงที่อ.๒๕๒๖๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { บริษัท เบญจพรก่อสร้าง จำกัด ผู้ฟ้องคดี
กรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๙/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๑๐๒๙/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เชื้อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินเท้า (ริมคลองบางซื่อฝั่งเหนือ หลังตลาด อ.ต.ก.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กับผู้ถูกฟ้องคดี ตามสัญญาเลขที่ ๓๒/๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ วงเงินค่าจ้างจำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๖๑๗,๓๑๕ บาท ระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๒๔๐ วัน และได้เริ่มทำงานในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงาน ก่อสร้างในพื้นที่ตามสัญญาตลอดมา ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยสำนักงานเขตจตุจักรได้มีหนังสือ ที่ กท ๙๐๔๑/๖๗๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินเท้าดังกล่าวไว้ชั่วคราวในช่วงที่มีการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ๒๐๐๓ (APEC) ตั้งแต่วันที่ ๓ ถึง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ และให้ผู้ฟ้องคดีเก็บขนสัมภาระและอุปกรณ์การก่อสร้างให้พ้นจากพื้นผิวจราจรและทางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงให้มีทัศนียภาพที่สวยงามในบริเวณก่อสร้าง ซึ่งคำสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราวดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างอันได้แก่ค่าอำนาจการ ซึ่งใช้สูตรของทางราชการมาอ้างอิงได้ คือ ค่างานก่อสร้าง ๒๕,๖๑๗,๓๑๕ บาท ค่าอำนาจการตามสูตรของทางราชการ ๕.๓๐๕๘ % ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน คือ ค่าอำนาจการวันละ ๕,๖๖๓.๓๕ บาท คำสั่งให้หยุดงาน ๒๑ วัน รวมเป็นเงิน ๑๑๘,๙๓๐.๓๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ เชื้อนริมคลองบางซื่อฝั่งเหนือ ๐๑๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ และที่ เชื้อนริมคลองบางซื่อฝั่งเหนือ ๐๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการสั่งระงับการก่อสร้างในช่วงที่มีการประชุมเอเปก ๒๐๐๓ เป็นเงินจำนวน ๑๑๘,๙๓๐.๓๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือทวงถามแล้ว แต่ได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการขอให้ระงับการก่อสร้างเป็นการขอความร่วมมือให้ระงับการก่อสร้างชั่วคราวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในช่วงการประชุมเอเปก ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้ฟ้องคดีสามารถอ้างคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างดังกล่าวในการขอยายอายุสัญญาก่อสร้างได้ ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าเป็นการขอความร่วมมือให้ระงับการก่อสร้างชั่วคราวตามนโยบายของรัฐบาล แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา และคำสั่งขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวเป็นคำสั่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปด้วยความยากลำบาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินขนาดอันเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๑๘,๙๓๐.๓๕ บาท

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายเป็นค่าอำนาจการจากการสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราววันละ ๕,๖๖๓.๓๕ บาท จำนวน ๒๑ วัน รวมเป็นเงิน ๑๑๘,๙๓๐.๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีด้วย



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินเท้า (ริมคลองบางซื่อฝั่งเหนือ หลังตลาด อ.ต.ก.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ ๓๒/๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ระยะเวลา ก่อสร้าง ๒๔๐ วัน วงเงินค่าจ้าง ๒๕,๖๑๗,๓๑๕ บาท นับแต่วันทำสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตลอดมา แต่ในช่วงที่อยู่ระหว่างอายุสัญญาจ้าง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งตามบันทึก ที่ กท ๕๐๑๐/๒๒๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการเขตเพื่อขอให้ระงับการก่อสร้างในช่วงที่มีการประชุม เอเปก ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ๒๐๐๓ (APEC) ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ กรุงเทพมหานคร โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบหมายจาก คณะรัฐมนตรีให้ปรับปรุงภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจน เส้นทางจราจรและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่อให้ภารกิจต่างๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง จึงให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๓ ถึง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยเก็บขนสัมภาระและอุปกรณ์การก่อสร้างให้พ้นจากพื้นผิวจราจรและทางระบายน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีทัศนียภาพที่สวยงามในบริเวณก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีโดยสำนักงาน เขตจตุจักรจึงได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๐๔๑/๖๗๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้ระงับการก่อสร้างในช่วงที่มีการประชุมเอเปก ๒๐๐๓ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มี หนังสือที่ เชื้อนริมคลองบางซื่อฝั่งเหนือ ๐๑๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ และที่ เชื้อนริมคลองบางซื่อฝั่งเหนือ ๐๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการสั่งระงับการก่อสร้างช่วงที่มีการประชุม เอเปก ๒๐๐๓ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดี ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราว เนื่องจากได้รับ มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับปรุงภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง ตลอดจนเส้นทางจราจรและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ช่วงที่มี การประชุมเอเปก อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ เชื้อนริมคลองบางซื่อฝั่งเหนือ ๐๓๘/๒๕๔๖



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอต่ออายุสัญญาจำนวน ๒๔๐ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีโดยปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติต่ออายุสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๙๓ วัน ตามบันทึกข้อความกองกฎหมายและคดี ที่ กท ๐๔๐๕/๑๑๐๑๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยพิจารณาจากอุปสรรคที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินงานตามสัญญาได้ คือ ช่วงระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๑ วัน เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีบันทึกสั่งการ ที่ กท ๕๐๑๐/๒๒๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ให้ระงับการก่อสร้างในช่วงที่มีการประชุมเอเปก ๒๐๐๓ และช่วงระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ จำนวน ๑๗๒ วัน เนื่องจากแนวก่อสร้างเชื่อมมีบ้านรुकล้ำและสาธารณูปโภคกีดขวางเป็นเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินงานตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้ ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราว ดังนั้น ย่อมมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการหยุดงานก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๙๓๐.๓๕ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ลงมือปฏิบัติงานก่อสร้างแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๑ วัน ตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ของสัญญาพิพาทจากกรณีผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวในระหว่างการประชุมเอเปก ตั้งแต่วันที่ ๓ ถึง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญาจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีได้อีก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี ศาลจึงไม่อาจสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามสัญญาจ้างได้กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างไว้อย่างชัดเจน โดยต้องเริ่มงานในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ (ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) กรณีจึงถือเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาไว้อย่างแน่นอน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้หยุดงานชั่วคราวจำนวน ๒๑ วัน จึงมีผลทำให้การก่อสร้างจากกำหนดการเดิมต้องเลื่อนไปอีก ๒๑ วัน กรณีจึงถือได้ว่าฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญา เนื่องจากเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในกำหนด ซึ่งการทำให้สัญญาไม่เป็นไปตามสัญญา เป็นการผิดสัญญา และเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาที่ผิดสัญญามีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหาย การที่ศาลปกครองชั้นต้นอ้างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของสัญญาพิพาทนั้น เป็นการวินิจฉัยไม่ตรงประเด็นตามฟ้อง เพราะสิทธิได้รับการขยายเวลาเป็นสิทธิที่ได้โดยผลตามกฎหมายอยู่แล้ว เหตุการก่อสร้างล่าช้ามิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี คำสั่งให้หยุดงานชั่วคราวจำนวน ๒๑ วัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิในการได้รับค่าทดแทนชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้หยุดงานชั่วคราวจำนวน ๒๑ วัน มีผลทำให้การก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีจากกำหนดการเดิมต้องเลื่อนไปอีก ๒๑ วัน ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการล่าช้าออกไปอีก ๒๑ วัน ผู้ฟ้องคดีย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แม้ว่าจะเป็นช่วงระหว่างหยุดงาน ๒๑ วัน ดังกล่าวก็ตาม ทั้งนี้เนื่องมาจากในขณะที่อยู่ในช่วงระหว่างหยุดงาน ๒๑ วัน ดังกล่าวนั้น ผู้ฟ้องคดียังคงมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่แม้ว่าจะมิได้ดำเนินการก่อสร้างก็ตาม โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างประกอบด้วย (๑) ค่าอำนวยการ (๒) ดอกเบี้ย (๓) ภาษี โดยในส่วนของค่าอำนวยการนั้นประกอบด้วย (๑) ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการทำสัญญา (๒) ค่าใช้จ่ายสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ (๓) ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ (๔) ค่าธรรมเนียมประกันภัยโครงการ ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านอำนวยการแล้วจะเห็นได้ว่า ค่าอำนวยการนั้นมีได้มีเฉพาะก่อนและขณะทำสัญญา แต่อย่างใดไม่ แต่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาที่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีโดยเคร่งครัด



จึงมีสิทธิ...

จึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนพิเศษสำหรับความเสียหายตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้ขยายอายุสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว เป็นการบรรเทาความเสียหายไปแล้วนั้น ไม่ถูกต้อง เนื่องจากตลอดเวลาที่ผู้ฟ้องคดียังมีนิติสัมพันธ์ในงานดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องเตรียมบุคลากร เช่น วิศวกร ผู้ควบคุมงาน คนงาน บุคลากรในทุกระดับและในจำนวนที่เพียงพอให้พร้อมเสมอที่จะทำการก่อสร้างได้ตลอดเวลาตามสัญญา ในเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้างโดยสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานก่อสร้างทั้งที่ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานได้ จึงเป็นการทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่จำเป็น อีกทั้งผู้ฟ้องคดีมิได้ฟ้องว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีวัตถุประสงค์มุ่งให้เกิดความเสียหาย ซึ่งตามสัญญาจ้างมิได้กำหนดไว้ว่าหากมีคำสั่งให้หยุดงานชั่วคราวก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขยายเวลาก่อสร้าง ซึ่งตามสัญญาเป็นสัญญาจ้างที่กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแน่นอน จำนวน ๒๔๐ วัน การเข้าประมูลงานหรือเสนอราคาเข้าประกวดในการประมูลงาน ผู้ประกอบการย่อมมีฐานะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อสร้างเพียงเท่ากับจำนวนวัน คือ ๒๔๐ วัน ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ประกอบการย่อมมีภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามจำนวนวันและเวลาที่เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ศาลวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการชดเชยความเสียหายโดยการขยายเวลาให้ ๒๑ วันแล้ว จึงไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในกรณีอื่นได้อีก นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมีมากกว่าการขยายระยะเวลาการทำงาน ซึ่งการขยายระยะเวลาเป็นสิทธิโดยชอบของผู้ฟ้องคดีอยู่แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่นที่เกิดจากผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราว แม้จะเป็นคำสั่งโดยชอบ โดยเป็นคำสั่งที่ใช้อำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปตามสัญญา แต่เมื่อผลของคำสั่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เพราะเหตุที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหาย เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีอย่างเคร่งครัด จึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนพิเศษหรือได้รับการชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุอันเนื่องมาจากคำสั่งหยุดงานของผู้ถูกฟ้องคดี



/ขอศาลปกครอง...

ขอศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องต่อไป รวมถึงขอให้มีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล ทั้งสองศาลแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ระงับ การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินเท้า (ริมคลองบางซื่อฝั่งเหนือ หลังตลาด อ.ต.ก.) ไว้ชั่วคราว ในช่วงที่มีการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ๒๐๐๓ (APEC) ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ กรุงเทพมหานคร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ต่ออายุสัญญาโดยขยายระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๑ วัน (ซึ่งในช่วงระยะที่ให้การ ระงับ การก่อสร้างผู้ฟ้องคดีก็ได้หยุดการก่อสร้าง) ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีโดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินเท้า (ริมคลองบางซื่อฝั่งเหนือ หลังตลาด อ.ต.ก.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ ๓๒/๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาแล้วเสร็จ ๒๔๐ วัน โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๒๕,๖๑๗,๓๑๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา แล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยสำนักงานเขตจตุจักรได้มีหนังสือ ที่ กท ๙๐๔๑/๖๗๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ระงับการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดังกล่าวไว้ชั่วคราวในช่วง ที่มีการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ๒๐๐๓ (APEC) ตั้งแต่วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยให้ผู้ฟ้องคดีเก็บขน สัมภาระและอุปกรณ์การก่อสร้างให้พ้นจากพื้นที่ผิวจราจรและทางระบายน้ำ พร้อมทั้ง ปรับปรุงให้มีทัศนียภาพที่สวยงามในบริเวณก่อสร้าง อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงาน



/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ เชื้อนริมคลองบางชื่อผ้งเหนือ ๐๑๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ และที่ เชื้อนริมคลองบางชื่อผ้งเหนือ ๐๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการสั่ง ระวังการก่อสร้างดังกล่าวซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๑๑๘,๙๓๐.๓๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือทวงถามแล้ว แต่ได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการขอให้ระวังการก่อสร้าง เป็นการขอความร่วมมือให้ระวังการก่อสร้างชั่วคราวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมืองในช่วงการประชุมเอเปกตามนโยบายของรัฐบาล และผู้ฟ้องคดีสามารถอ้างคำสั่ง ให้หยุดการก่อสร้างดังกล่าวในการขอขยายอายุสัญญาก่อสร้างได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่ง ขอให้ระวังการก่อสร้างไว้ชั่วคราวเป็นคำสั่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติตามสัญญาเป็นไป ด้วยความยากลำบาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินขนาดอันเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๑๘,๙๓๐.๓๕ บาท จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมี คำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายเป็นค่าอำนาจการจากการสั่งระ ระวังการก่อสร้างชั่วคราววันละ ๕,๖๖๓.๓๕ บาท จำนวน ๒๑ วัน รวมเป็นเงิน ๑๑๘,๙๓๐.๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับจากวันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทน ผู้ฟ้องคดีด้วย ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย เป็นค่าอำนาจการ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระวังการก่อสร้างชั่วคราวเป็นเหตุ ให้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเวลา ๒๑ วัน หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีโดยสำนักงานเขตจตุจักรได้มีหนังสือ ที่ กท ๙๐๔๑/๖๗๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีระวังการก่อสร้างเชื้อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินเท้า (ริมคลองบางชื่อผ้งเหนือ หลังตลาด อ.ต.ก.) ชั่วคราว ในช่วง การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ๒๐๐๓ (APEC) ตั้งแต่วันที่ ๓ ถึง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมืองและเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการจราจร ผู้ฟ้องคดีจึงได้หยุดการก่อสร้างไว้ชั่วคราว ในช่วงเวลาดังกล่าว และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ว่าราชการ



/กรุงเทพมหานคร...

กรุงเทพมหานครเรียกค่าเสียหายจากการสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราวดังกล่าว จำนวนเงิน ๑๑๘,๙๓๐.๓๕ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถเบิกจ่ายค่าชดเชย ความเสียหายให้ได้ เนื่องจากการขอให้ระงับการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามนโยบายรัฐบาล ประกอบกับไม่มีระเบียบ กำหนดไว้ ซึ่งตามสัญญาเลขที่ ๓๒/๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ที่เป็นสัญญาจ้าง พินาศกันในคดีนี้ ไม่มีข้อกำหนดใดที่ให้อำนาจผู้ฟ้องคดีในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับ การก่อสร้างไว้ชั่วคราวได้ การสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจึงไม่เป็นการปฏิบัติตาม สัญญาจ้างพิพาทดังกล่าว คดีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้าง สั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างระงับการก่อสร้างตามสัญญาจ้างไว้ชั่วคราวก่อให้เกิดสิทธิแก่ ผู้ฟ้องคดีที่จะเรียกร้องขอค่าอำนวยการระหว่างที่ต้องหยุดงานการก่อสร้างไว้ชั่วคราวหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างพิพาท ได้ระบุว่า การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจ ที่จะสั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจหน้าที่ จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย วันทำการออกไปไม่ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานการก่อสร้างตามสัญญาเป็น การชั่วคราว ๒๑ วัน ช่วงงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ๒๐๐๓ (APEC) มีลักษณะเป็นการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกระทำการผิด ไปจากข้อตกลงสัญญาการจ้าง อันเป็นการสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งงานตามสัญญาข้อ ๑๕ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจในการสั่งให้หยุดงานชั่วคราวได้ ประกอบกับแม้ค่าอำนวยการจะเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างก่อสร้างก็ตาม แต่ค่าอำนวยการในกรณีต้องยืดระยะเวลา การทำงาน ไม่อยู่ในขอบข่ายสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างจะเรียกร้องเอา ค่าอำนวยการเพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างที่สั่งให้หยุดงานชั่วคราวตามพันธกรณีแห่งสัญญาจ้างได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องขอค่าอำนวยการจากกรณีดังกล่าวได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ฟังไม่ขึ้น สำหรับคำขอให้คืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามส่วนของการชนะคดี



/ดังนั้น...

ดังนั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง และศาลปกครองสูงสุด
มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจสั่งคืน
ค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นฟ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Soliching ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายอำพล สิงห์ไกรวินท์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไพบูลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม

/มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๑๖/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่
อ.๒๔๒/๒๕๕๑ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา
แต่เนื่องจากนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อ
ในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ


(นายอัคราทร จุฬารัตน)
ประธานศาลปกครองสูงสุด